

P O R O Z U M I E N I E

zawarte w roku w pomiędzy:

1.....
.....

zwanym/-ą dalej „A”,

a

2.

.....
.....

zwanym/-a dalej: „C”,

o następującej treści:

Zważywszy na to, iż:

A. opracowała i wdraża w ramach procesu reintegracji społeczno-zawodowej model ułatwiający znalezienie i podjęcie pracy w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162 ze zm.) przez osobę/-y stygmatyzowaną na rynku pracy z uwagi na szereg zawinionych lub niezawinionych przez nią okoliczności – dalej Osoba/-y;

A. w ramach powołanego modelu może umożliwić kontakt **C.** z podmiotami zainteresowanymi nawiązaniem z nim współpracy;

C. jest wstępnie zainteresowany nawiązaniem współpracy z osobami trzecimi i świadczeniem na ich rzecz usług w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej

A. nie jest agencją zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 690 ze zm.)- dalej Ustawa, a w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych w art. 18 ust.1 Ustawy;

A. nie podlega wpisowi do rejestru pomiotów prowadzących agencje zatrudnienia ponieważ nie prowadzi działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo

a także z uwagi na okoliczność, iż statutowym celem **A.** jako (*forma prawna podmiotu prowadzącego API*) nie jest prowadzenie usług wymienionych w powołanym art. 18 ust.1 Ustawy;

postanawia się jak niżej:

§1 Formy kontaktu

1. W celu umożliwienia nawiązania kontaktu z podmiotami zainteresowanymi podjęciem współpracy, **C.** udostępni **A.** swoje dane osobowe wyrażając zgodę na ich przetwarzanie oraz przekaze dodatkowe informacje dot. m.in. kompetencji i preferencji zawodowych, których szczegółowy zakres zostanie określony w udostępnionym mu formularzu rekrutacyjnym.

2. **C.** oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, iż umożliwienie mu kontaktu z potencjalnym zleceniodawcą może być poprzedzone koniecznością odbycia konsultacji ze specjalistami w określonych dziedzinach lub wykonania innych czynności, na co podpisując niniejsze Porozumienie wyraża niniejszym zgodę.

Wyraża on również zgodę na korzystanie ze wsparcia specjalistów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub wykonanie dodatkowych czynności, jeśli zaistnieje takowa konieczność

w trakcie realizacji przez niego zlecenia.

3. **C.** jest w pełni świadomy/-a, iż cofnięcie udzielonej zgody w obszarach wskazanych w ust. 1 lub odmowa skorzystania ze wsparcia specjalistów lub wykonania określonych czynności, są równoznaczne z niepodjęciem przez **A.** próby skomunikowania **C.** z potencjalnym zleceniodawcą w celu nawiązania współpracy lub mogą stanowić podstawę wypowiedzenia Porozumienia zgodnie z postanowieniami §7.

§2 Przekazanie danych

Umożliwienie kontaktu z potencjalnym zleceniodawcą polegać będzie wyłącznie na przekazaniu **C.** określonych danych osoby kontaktowej tego podmiotu, w celu ewentualnego nawiązania współpracy.

§3 Prawa i obowiązki

Wszelkie kwestie związane z określeniem praw i obowiązków stron umowy pomiędzy zleceniodawcą i **C.**, w tym w szczególności w zakresie jej przedmiotu, wynagrodzenia oraz obowiązków stron, należą do wyłącznej kompetencji jej stron.

§4 Roszczenia

C. nie przysługują wobec **A.** żadne roszczenia związane z jego aktywnością związaną z niniejszym Porozumieniem.

§5 Udostępnianie danych

1. **A.** nie udostępnia potencjalnemu zleceniodawcy danych osobowych **C.**
2. **A.** jest zobowiązany wykonać w stosunku do **C.** wszelkie ewentualne obowiązki przewidziane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów., za co **A.** ponosić będzie pełną i wyłączną odpowiedzialność.

§ 6 Realizacja porozumienia

Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia, **A.** nie przysługuje żadne wynagrodzenie od **C.** czy też osób trzecich.

§7 Czas obowiązywania porozumienia

Porozumienie zostało zawarte na czas Każdej z jego Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym. Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga do swej ważności formy pisemnej.

§8 Ustalenia końcowe

Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

A

C

